



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/100/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

**נציגות הבית המשותף ברחוב הראשונים 1 בני ברק
ע"י מרדכי ויזל
טל': 058-6167401**

התובעת:

נגד

**דוד שמעון
באמצעות ב"כ: עו"ד אוסדיטשר משה-יצחק
בר כוכבא 16 (בית נועה קומה 10) בני ברק
טל': 052-4268003 פקס: 03-6183193**

הנתבע:

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה שהגישה נציגות בית משותף המורה לבעלים של דירה בבית המשותף לתקן ליקויים בדירתו הגורמים לנזקי רטיבות בתקרת מבואה של הבית המשותף, וכן לתקן נזקי הרטיבות לצורך השבת מצבו הפיסי של הרכוש המשותף בבית המשותף לקדמותו.

רקע עובדתי וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב הראשונים 1 בבני ברק, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקות 850, 851 ו-852 בגוש 6122 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת"). הנתבע, שמעון דוד (להלן - "הנתבע"), הוא הבעלים של דירה בקומה הראשונה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 12.

3. כנטען בכתב התביעה, עובר להגשת התביעה ומזה מספר שנים ישנם שני מוקדים של רטיבות ונזילה בתקרת מבואה (לובי) הבית המשותף, אשר מקורם בליקויים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/100/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בדירת הנתבע. האחד, ליקויי איטום במרפסת השמש בדירת הנתבע. השני, ליקוי בצנרת הביוב בדירת הנתבע בנקודת החיבור לצינור הביוב הראשי. חרף פניות התובעת לנתבע לתקן הליקויים ולסייע במיגור הרטיבות, סירב הנתבע לעשות כן ונמנע מלשתף פעולה בתיקון הליקויים בדירתו ובתיקון נזקי הרטיבות ברכוש המשותף.

4. בכתב ההגנה טען הנתבע כי התובעת לא הניחה בפניו כל אסמכתה לפיה ליקוי בדירתו הוא הגורם לנזקי הרטיבות כנטען בכתב התביעה. בתוך כך, טען הנתבע כי בשעתו איפשר לאיש מקצוע מטעם התובעת גישה מדירתו לתיקון ליקוי בצנרת המהווה רכוש משותף, אשר דומה כי לא צלח בשל הישנות נזקי הרטיבות. אף בדיקה של בעלי מקצוע מטעם הנתבע העלו כי אין כל ליקוי בדירתו. עם זאת, בסיכום טענותיו בכתב ההגנה טען הנתבע כי הוא "מכיר באחריותו לשתי הנזילות ומוכן לבצע איטום יסודי במרפסת של דירתו שנמצאת מעל ללובי, וכן הוא קיבל הצעת מחיר ואמור הוא לקבוע עם שוכרת דירתו מועד לפינוי הדירה לצורך כך."

5. ביום 16.7.2020 התקיים לפניי דיון בתביעה. במסגרתו, ניתן בהסכמת הצדדים פסק דין חלקי, המורה לנתבע לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון ליקויי הרטיבות במרפסת השמש בדירתו, בהתאם לאמור בחוות דעת המומחה מטעם הנתבע, בני חכמון מחברת "איטומים", מיום 18.5.2020, אשר צורפה לכתב ההגנה. בנוסף, ניתן צו עשה המורה לנתבע לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות שנגרמו למבואת הבית המשותף ואשר הוסכם על הצדדים מיקומם של אלה.

6. בהתייחס לנזקי רטיבות ונזילה המצויים בחלקה האחר של מבואת הבית המשותף, בחלק הסמוך לגרם המדרגות, הוסכם על הצדדים כי מקורם בליקויים בצנרת ביוב הבית המשותף. משנתגלעה בין הצדדים מחלוקת בשאלה האם הליקוי בצנרת דירת הנתבע או שמא צנרת המהווה רכוש משותף, הורתי בהסכמת הצדדים מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, דניאל אברג'ל מחברת נו-ליק בע"מ (להלן - "המומחה"), ליתן חוות דעת לאחר שיבצע הבדיקות הדרושות בבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/100/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. ביום 21.8.2020 ניתנה חוות דעת המומחה, לאחר שביקר בבית המשותף ובדירת הנתבע ביום 16.8.2020 (להלן - "חוות דעת המומחה").
8. בהתאם לחוות דעת המומחה, הדמיה טרמית בתקרת מבואת הבית המשותף, בהנמכת גבס המצויה בסמיכות לקו ביוב משותף, הדגימה "רטיבות פעילה המלווה בטפטוף" (סעיף א' בעמוד 7 לחוות דעת המומחה).
9. המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת, כי הגורם לרטיבות במבואת הבית המשותף הוא ליקויים בדירת הנתבע וכן ליקויים ברכוש המשותף בבית המשותף, כמפורט בסעיף ב' בעמוד 7 לחוות הדעת, לאמור:
א. בהתייחס לליקויים בדירת הנתבע, קבע המומחה כי אלה כוללים הבאים, כלשון המומחה בחוות הדעת: "(1) במבחני הצפה למערכות דלוחין בחדר רחצה, נמצא איבוד מים מקופסת ביקורת דלוחין המאספת אמבט וניקוז מזגן. (2) כשל באיטום תת רצפתי חדר הרחצה באזור צנרת ביוב משותפת. (3) חדירות מים סביב אמבט בחדר רחצה, במפגש עם חיפוי קירות עקב איטום לקוי."
ב. בהתייחס לליקוי ברכוש המשותף, קבע המומחה כלשונו בחוות הדעת: "בצילומי פנים צנרת נצפה כשל במחברי הלחמה בצינור ביוב 4 צול משותף, בין רצפת חדר רחצה לתקרת לובי הבניין וממחבר מעבר גבריט לצינור 'חוליות' 4 צול."
10. המומחה פירט בחוות הדעת העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבע וברכוש המשותף, וכן העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות במבואת הבית המשותף לצורך השבת מצבו הפיסי של הרכוש המשותף לקדמותו וכן עלותן של עבודות אלה (סעיפים ג' ו-ה' בעמודים 8-10 לחוות דעת המומחה).
11. בהחלטה מיום 30.8.2020 הורתי למומחה להשלים חוות הדעת לעניין קביעת שיעור חלקם של הליקויים בדירת הנתבע וברכוש המשותף להיגרם נזקי הרטיבות בתקרת מבואת הבית המשותף, כמפורט בחוות הדעת. בחוות דעתו המשלימה של המומחה מיום 6.9.2020, העריך המומחה תרומת הליקויים לנזקי הרטיבות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/100/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במבואת הבית המשותף בחלקים שווים, קרי דירת הנתבע בשיעור של 50% והליקוי ברכוש המשותף בשיעור של 50%.

12. בהחלטה מיום 30.8.2020 הוספתי והורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות הבהרה למומחה בהתאם להחלטה מיום 16.7.2020 (כתב מינוי המומחה). עוד הורתי כי ככל שהצדדים אינם מבקשים לשלוח למומחה שאלות הבהרה או לחקרו על חוות הדעת, ולנוכח ממצאי המומחה בחוות הדעת ומסקנותיו, יודיעו הצדדים עמדתם לעניין ביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבע וברכוש המשותף ולתיקון הנזקים ברכוש המשותף, כמפורט בחוות דעת המומחה.

13. הצדדים לא ביקשו לשלוח למומחה שאלות הבהרה וכן לא ביקשו לחקרו על חוות הדעת.

14. בהחלטה מיום 18.10.2020 הורתי מועדים להגשת סיכומים בכתב.

15. בכתב סיכומיה טענה התובעת כי היא מקבלת חוות דעת המומחה, למעט לעניין תיקון הליקוי בצנרת הביוב, אשר התבקש כי המפקחת על רישום מקרקעין תכריע בעניינו. הנתבע מצדו ביקש לאמץ חוות דעת המומחה במלואה.

דיון והכרעה

16. בהיקש מהוראת סעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, החלה על הנסיבות דנן בהעדר הוראה בנדון בתקנון המוסכם החל על הבית המשותף, חלה חובה מוחלטת על בעלים של דירה בבית המשותף לתקן כל ליקוי בדירתו העלול לגרום נזק לרכוש המשותף בבית המשותף. קל וחומר, כאשר הליקוי גרם לנזק ברכוש המשותף ובעל הדירה לא פעל לתיקון הליקוי. אשר לנציגות הבית המשותף, מקור החובה החלה עליה לתקן ליקוי ברכוש המשותף מצוי בהוראות סעיפים 65 ו-69 לחוק המקרקעין, מכוחן נציגות הבית המשותף אמונה על "ניהול ענייני הבית המשותף" ו"תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/100/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. לנוכח טענות הצדדים, מונה כאמור בהסכמתם מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין לחוות דעתו באשר לגורמי הרטיבות והנזילה המצויים במבואת הבית המשותף, בחלק הסמוך לגרם המדרגות. בחוות דעתו עמד המומחה על נזקי רטיבות פעילה שאותרו במבואת הבית המשותף, תוך שקבע כי הגורם לנזקים אלה הוא ליקויים בחדר הרחצה בדירת הנתבע וכן ליקוי במחברי הביוב המשותף, כמפורט בפסקאות 8-9 לעיל.

18. חוות דעת המומחה לא נסתרה, לרבות משלא נשלחו למומחה שאלות הבהרה ומשהצדדים לא ביקשו לחקור המומחה על חוות הדעת. משלא באו לפניי נימוקים המצדיקים סטיה מחוות הדעת, הנני לאמצה ולהורות על פיה כדלקמן:

19. הנני ליתן צו עשה המורה לנתבע לבצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתו, כמפורט בסעיף ג' בעמודים 8-9 לחוות הדעת המומחה, לאמור:

א. לתיקון ליקוי בקופסת ביקורת דלוחין מאספת ברצפת חדר רחצה, כלשון המומחה בחוות הדעת: "הסרת אריחי רצפת חדר הרחצה בהיקף קופסת ביקורת הדלוחין, פינוי מצע תחת פני הריצוף, חשיפת קופסת ביקורת הדלוחין על מחבריה, תיקון הנזילה ממערכת הדלוחין. טרום ביטון הצנרת מחדש, יבוצע מבחן הצפה בכפוף להוראות תקן ישראלי 1752 'מערכות שרברבות', לבדיקת תקינות התיקון שבוצע."

ב. לתיקון ליקוי איטום תת רצפתי בחדר הרחצה באזור צנרת ביוב משותפת, כלשון המומחה בחוות הדעת: "... ביצוע עבודת איטום תת-רצפתי באזור רצפת חדר הרחצה הגובל עם קו הביוב המשותף, אשר יכללו את העבודות שיפורטו להלן, בכפוף להוראות תקן ישראלי 2752 חלק 5 'איטום חדרים רטובים': (1) פירוק ופינוי אסלת חדר רחצה, פירוק ופינוי אריחי רצפת חדר הרחצה ואריחי חיפוי קירות בחלקם התחתון, בהיקף של כ-1 מ"ר סביב ובסמוך לקו הביוב המשותף, פינוי מצע תחת פני הריצוף, גירוד וניקוי פני שטח רצפת הבטון. (2) יישום סף הפרדה מוגבה ליצירת חיץ סביב צנרת הביוב המשותף עם רצפת חדר הרחצה, עד לגובה של 10 ס"מ מעל גובה הריצוף המתוכנן. (3) יישום אטימה, כדוגמת הקיים, תוך ביצוע חפיפה של כ-20 ס"מ, לכל הפחות, לאיטום קיים ואל סף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/100/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההפרדה המוגבה סביב צינור הביוב המשותף. (4) עם השלמת עבודות האיטום התת רצפתי כאמור, ביצוע מבחן הצפה לשטח האיטום אשר בוצע, לבדיקת תקינות עבודות האיטום בכפוף להוראות תקן ישראלי 1476 חלק א'. (5) השלמת מצע על גבי תשתית האיטום (אם המצע יהא מסוג סומסום יש להגן על האיטום באמצעות בד גאוטכני), לאחריו תבוצע השלמת הריצוף וחיפוי הקירות תוך הקפדה על ממשק מינימלי בין אריחי חיפוי לרצפה, מריחת חומר אטימה בין משקי ומפגשי אריחים ועם קירות ובמפגש אמבט עם חיפוי קירות באמצעות רובה או שו"ע והתקנה מחודשת של אביזרים סניטריים."

ג. לתיקון ליקויי איטום סביב אמבט חדר הרחצה במפגש עם חיפוי קירות, כלשון המומחה בחוות הדעת: "הסרת איטום ממפגש אמבט עם חיפוי קיר אשר יכול במידת הצורך חריצה באמצעות דיסק חשמלי, השלמת אטימה במפגש אמבט עם אריחי החיפוי באמצעות חומר סיליקוני כדוגמת סופר 7 תוצרת סיקה אן שו"ע."

20. העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבע תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי, ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

21. הנתבע ימציא לתובעת אישור בכתב בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתו ותקינותן. זאת, בתוך 14 יום מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירה.

22. בנוסף, הנני להורות לתובעת לבצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בצנרת הביוב (4 צול), "כשל במחברי 'הלחמה' צנרת גבריט וממעברי צנרת גבריט לצנרת 'חוליות' קו ביוב משותף", המהווה רכוש משותף. העבודות לתיקון הליקוי תבוצענה על פי אחת משתי חלופות, כלשון המומחה בסעיף ג' בעמוד 9 לחוות הדעת: "ביצוע עבודת התיקון לקו הביוב המשותף תיתכן לביצוע בשתי חלופות כדלקמן: I - חלופה I - תיקון בשיטת 'אל-הרס': תיקון באמצעות הטלאה או התזה של צינור הביוב המשותף לכל אורכו מדירת הנתבע מחבר 4/4 ועד לזוית תחתונה בהנמכת תקרת לובי הבניין. חלופה II - תיקון באמצעות חשיפה: טרום ו/או



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/100/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- במהלך ביצוע עבודות אטימה תת רצפתי בדירת הנתבע, חשיפת היקף צינור ביוב המשותף ממחבר 4/4 עליון דרך 4/2 ומחברי מעבר בין סוגי צנרת שונים עד לתקרת לובי הבניין, החלפה ותיקון מחברי צנרת דולפים כולל החלפת גומיות אטימה. בתום ביצוע עבודות התיקון, באחת משתי החלופות לעיל, יבוצע מבחן הצפה בכפוף להוראות תקן ישראלי 1752, לבדיקת תקינות ביצוע התיקון שבוצע.
23. העבודות לתיקון הליקוי בצנרת הביוב (4 צול) תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי, ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.
24. בהתייחס לנזקי הרטיבות והנזילה במבואת הבית המשותף בחלק הסמוך לגרם המדרגות, אשר כאמור נגרמו בשל ליקויים בדירת הנתבע וברכוש המשותף בשיעורים שווים, הנני להורות חיוב הנתבע בעלות ביצוע העבודות הדרושות לתיקונם לצורך השבת מצבו הפיסי של הרכוש המשותף לקדמותו, בשיעור של 50%. בהתאם ולנוכח הערכת המומחה העלות הכוללת של עבודות אלה (סעיף ה' בעמוד 10 לחוות דעת המומחה), הנני לחייב הנתבע לשלם לתובעת סך של 2,635 ש"ח. זאת, בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין.
25. התובעת תבצע העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות והנזילה במבואת הבית המשותף, אשר תכלולנה כלשון המומחה בחוות הדעת: "פירוק הנמכת גבס, תקרת לובי הבניין; שטיפה, גירוד וניקוי תקרת בטון מעל הנמכת גבס; החלפת תשתית גבס חלודה ופגומה; הרכבת לוחות גבס והתאמתם ללוחות קיימים; מריחת שכבת שכפטל והחלקתה; צביעה בשתי שכבות של לוחות הנמכת גבס חדשים בגוון כדוגמת הקיים." (סעיף ה' בעמוד 10 לחוות דעת המומחה). העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. העבודות לתיקון נזקי הרטיבות והנזילה במבואת הבית המשותף תבוצענה בתוך 30 יום מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבע וברכוש המשותף, כאמור בפסקאות 19 ו-22 לעיל, ובכפוף לביצוען.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/100/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. אשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו, "שלא יצא שכרו בהפסדו", וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות (י' זוסמן סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, 1995, עמודים 540-541; ראו גם: תקנה 512 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)). בנותני הדעת למכלול נסיבות העניין, לרבות קבלת התביעה משנמצאו ליקויים בדירת הנתבע הגורמים לנזקי רטיבות ונזילה ברכוש המשותף בבית המשותף, הנני לחייב הנתבע לשלם לתובעת הוצאות המשפט בסך של 1,500 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, י' כסלו תשפ"א, 26 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה